



Para contestar cite:
Radicado CRA N°: **20220120014591**
Fecha: **23-02-2022**

Bogotá, D.C.

Señores
ASOCIACIÓN NACIONAL DE RECICLADORES MC E.S.P.
Señora
Rol Mary Castaño Hernández
Representante Legal
Calle 34 # 61 - 71
Teléfono: 320 302 35 19
rolmarycm@gmail.com
Barrancabermeja, Santander

Asunto: Radicado CRA 2022-321-000509-2 del 25 de enero de 2022.

Respetada señora Castaño:

Mediante la comunicación del asunto, se recibió el documento contentivo del contrato de condiciones uniformes (CCU) para la prestación actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo por parte de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE RECICLADORES MC E.S.P, en Barrancabermeja (Santandaer).

Revisado el clausulado del contrato, éste se encuentra conforme a derecho, razón por la cual, se otorga **Concepto de Legalidad** en los términos del artículo 133 de la Ley 142 de 1994.

Es pertinente resaltar, que atendiendo lo dispuesto en el artículo 131 ibídem, *“es deber de las empresas de servicios públicos informar con tanta amplitud como sea posible en el territorio donde prestan sus servicios, acerca de las condiciones uniformes de los contratos que ofrecen”*, por lo que se sugiere comunicar a esta Unidad Administrativa Especial las diversas modalidades con las que ha dado cumplimiento a tal deber.

De otra parte, es preciso indicar que las modificaciones que se hagan a las condiciones uniformes del contrato, dejan sin efecto el concepto de legalidad emitido en relación con las cláusulas modificadas y que no fueron objeto de análisis por parte de esta Comisión de Regulación, salvo que se trate de cambios que tengan como propósito ajustar el contrato de servicios públicos a la normatividad sectorial vigente, por cuanto ésta se entenderá incorporada en el mismo desde el momento que entra en vigencia la modificación respectiva.

Cordial saludo,



CARLOS ALBERTO MENDOZA VÉLEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Elaboró: Laura Valentina Millan – Ximena López. Tamayo.
Revisó: María Alejandra Muñoz.
Aprobó: Rodrigo Vargas Martínez.